

350 000 So viele abgelehnte Asylbewerber klagen derzeit gegen ihren Bescheid Legt eine Anti-Abschiebe-Industrie den Rechtsstaat lahm?

350 000 So viele abgelehnte Asylbewerber klagen derzeit gegen ihren Bescheid; Legt eine Anti-Abschiebe-Industrie den Rechtsstaat lahm?

Die ZEIT (inklusive ZEIT Magazin)

24. Mai 2018

Copyright 2018 Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. Alle Rechte vorbehalten



Section: DOSSIER; 350 000 So viele abgelehnte Asylbewerber klagen derzeit gegen ihren Bescheid; S. 15; Ausg. 22

Length: 2070 words

Byline: Mariam Lau

Body

EINE ANALYSE VON MARIAM LAU

So viele abgelehnte Asylbewerber klagen derzeit gegen ihren Bescheid

Wenn Polizisten in eine Flüchtlingsunterkunft kommen, um jemanden zur Abschiebung abzuholen, dann melden sie sich normalerweise nicht an. Der Flüchtling, der das Land verlassen soll, darf nichts ahnen. Er soll keine Zeit haben zu fliehen. Also kommen die Beamten oft in der Nacht. Aber weil sie sich nicht anmelden, können die Polizisten auch nicht wissen, wo der Flüchtling genau ist, den sie suchen.

Sie müssen also fragen - und hoffen, dass sie dabei nicht an einen Mitarbeiter der Sammelunterkunft geraten, der sich an die Empfehlungen des Berliner Flüchtlingsrats hält.

Der hat genau für solche Fälle ein Handbuch veröffentlicht, in dem Sozialarbeiter, die in Flüchtlingsheimen Dienst tun, Tipps bekommen. "Geben Sie keine Auskünfte an die Polizei", steht dort. "Diese Frage möchte ich nicht beantworten", könne so ein Sozialarbeiter sagen und sich auf sein Vertrauensverhältnis zu den Bewohnern berufen. Und wenn die gesuchte Person nicht auf ihrem Zimmer ist? "Nicht mitwirken. Schweigen geht immer, aber falsche Auskünfte geben ist tabu."

Ganz selbstverständlich gehen die Autoren des Handbuchs von einem Interessengegensatz aus. "Da treffen unterschiedliche Welten aufeinander", schreiben sie. Die Polizei will etwas, die Sozialarbeiter wollen etwas anderes. Als wären Polizisten und Sozialarbeiter nicht Teil ein und desselben Rechtsstaats.

16 Flüchtlingsräte gibt es in Deutschland, in jedem Bundesland einen. Es sind nicht staatliche Vertretungen von Unterstützergruppen, alle sind Mitglied in der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft Pro Asyl. Als der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sich kürzlich in einem Interview über die "Anti-Abschiebe-Industrie" empörte, da fühlten sich auch die Flüchtlingsräte angesprochen. Dobrindt kritisierte, dass "Abschiebe-Saboteure" den Rechtsstaat unterminierten.

350 000 So viele abgelehnte Asylbewerber klagen derzeit gegen ihren Bescheid Legt eine Anti-Abschiebe-Industrie den Rechtsstaat lahm?

Hat er Recht?

Flüchtlingsräte geben Tipps, wie Abschiebungen verhindert werden können

Mehr als 20 000 der circa 250 000 geplanten Abschiebungen scheiterten laut Behördenkreisen im vergangenen Jahr. In vielen dieser Fälle musste die Polizei unverrichteter Dinge wieder abziehen, weil der Betroffene nicht anzutreffen war. "Was glauben Sie, wie blöd man sich als Polizist vorkommt", sagt Bodo Pfalzgraf von der Deutschen Polizeigewerkschaft, "wenn wochenlang und für teures Geld ein Charterflug organisiert wird, Flugbegleitung durch die Bundespolizei, ein Arzt und so weiter, und dann steht man einfach vor einem leeren Bett. Von 80 Ausreisepflichtigen sitzen dann 16 in der Maschine." Ein Charterflug, zum Beispiel für Abschiebungen nach Afghanistan, kostet 299 000 Euro.

Für den Fall, dass die Polizei die Abzuschiebenden doch gefunden hat und mit ihnen auf dem Weg zum Flughafen ist, rät ihnen ein anderer, nämlich der Bayerische Flüchtlingsrat auf seiner Internetseite: "Wenn ihr verletzt seid oder krank, solltet ihr das allen erzählen, die ihr auf dem Weg zur Abschiebung trefft. Möglicherweise seid ihr deswegen nicht]flugtauglich[." Außerdem seien die Polizisten zwar auf dem Weg zum Flugzeug, aber in der Maschine selbst nicht mehr berechtigt, Gewalt anzuwenden. "Verwendet deshalb Eure Energie erst im Flugzeug darauf, die Abschiebung zu verhindern. Erklärt klar und deutlich, dass Ihr nicht freiwillig fliegt und Euch notfalls wehren werdet." Eine weitere Empfehlung: den Piloten mit Klage drohen. Immer wieder misslingen Abschiebungen, speziell in Linienflügen, weil die Fluggesellschaft sich weigert, Passagiere zu befördern, die aggressiv sind. Im vergangenen Jahr gab es 314 solcher Fälle.

Der Bayerische Flüchtlingsrat informiert auf seiner Website auch darüber, ob es im Asylverfahren hilft, zum Christentum zu konvertieren. Christen leben etwa in Afghanistan gefährlich, also haben sie bessere Chancen auf Asyl. Was die Flüchtlingshelfer schreiben, lässt sich auch als Empfehlung lesen: "Die schlichte Taufe reicht nicht aus." Es gebe beim Bundesamt für Flüchtlinge ein gewisses Misstrauen gegen "Scheinchristen". Speziell von Konvertiten, die zuvor Muslime waren, werde erwartet, dass sie detailliert ein auslösendes Ereignis schildern könnten. Außerdem müssten sie Fragen wie diese beantworten können: Wer ist der Heilige Geist? Was ist die Dreifaltigkeit? Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Die Antworten dürften sich nicht auswendig gelernt anhören. "Es ist ein Unterschied, ob ich erkläre, Jesus ist nach drei Tagen wieder auferstanden, oder ob ich den letzten Ostersonntag schildere und was die Auferstehung für mich bedeutet."

Martina Mauer arbeitet seit acht Jahren für den Berliner Flüchtlingsrat. Fragt man sie, ob es in ihren Augen überhaupt legitime Abschiebungen gebe, sagt sie: "Das ist die falsche Frage an die falsche Frau. Der Flüchtlingsrat lehnt Abschiebungen ab. Wir haben in Deutschland und innerhalb der EU Grenzen überwunden und dadurch viel gewonnen." Der Flüchtlingsrat setze sich ein für eine Welt, in der das Menschenrecht auf Freizügigkeit für alle gelte, "auch wenn das derzeit noch eine Utopie ist".

Hätte Alexander Dobrindt statt von einer Industrie von einem Netzwerk gesprochen, hätte er jemanden wie Martina Mauer und ihre Mitstreiter treffender beschrieben. "Es geht bei unserer Arbeit darum, geflüchtete Menschen zu unterstützen und nicht um kommerzielle Interessen", sagt sie. Reich wird wohl kaum jemand beim Flüchtlingsrat, der seine Arbeit durch Spenden finanziert. Zu den Geldgebern gehören auch EU, UN und deutsche Behörden. In einigen Bundesländern verwundert das nicht.

Im rot-rot-grünen Berlin zum Beispiel. Dort kooperieren Flüchtlingsrat und Behörden sehr eng. Beim Thema Abschiebungen ist man hier - anders als im CSU-regierten Bayern - politisch nah beieinander. Die SPD-geführte Landesregierung fordert im Koalitionsvertrag gar einen "Paradigmenwechsel". "An die Stelle einer reinen Abschiebepolitik soll die Förderung einer unterstützten Rückkehr treten." Damit ist unter anderem gemeint, dass der deutsche Staat abgelehnten Asylbewerbern in ihrem Heimatland eine Starthilfe zahlt.

Während Polizisten fordern, mehr abgelehnte Asylbewerber in Abschiebehaft zu nehmen, damit man nicht so häufig vor leeren Betten steht, wenn der Flieger wartet, hat der Berliner Senat das Gegenteil gemacht. Er hat das Abschiebegefängnis der Stadt geschlossen. Begründung: "Die Koalition hält Abschiebehaft und

350 000 So viele abgelehnte Asylbewerber klagen derzeit gegen ihren Bescheid Legt eine Anti-Abschiebe-Industrie den Rechtsstaat lahm?

Abschiebebegewahrsam grundsätzlich für unangemessene Maßnahmen und wird sich deshalb auf Bundesebene für deren Abschaffung einsetzen."

Wenn derzeit doch jemand aus Berlin in Abschiebehaft genommen werden muss, weil das die Rechtslage nun mal so vorsieht, wird er aus der Hauptstadt in ein anderes Bundesland geschickt. Insgesamt gibt es in Deutschland gerade mal 400 Plätze für Abschiebebehäftlinge - in Großbritannien sind es 4000.

Zum Anti-Abschiebe-Netzwerk gehören neben den Flüchtlingsräten auch Anwälte, Ärzte und Initiativen aus der linken Szene. Schon in den Neunzigern schlossen sich 200 antirassistische und kirchliche Gruppen unter dem Namen "kein mensch ist illegal" zusammen, kurz "kmii". Sie gewähren in Härtefällen Kirchenasyl. Auf Flyern fordern sie, man müsse Menschen, die abgeschoben werden sollen, "warnen, schützen und verstecken". Wie viele Abschiebungen kmii verhindert hat, weiß niemand; Schätzungen reichen von einigen Tausend bis zu mehreren Hunderttausend.

Auch Gruppen wie No Border, No Lager und Linksjugend Solid, die bei Anti-G20-Protesten auftreten, gehören zu kmii. Für sie stehen Abschiebungen in einem größeren Zusammenhang: Die Geflüchteten, so heißt es in einem Flugblatt, "fliehen vor Elend, Krieg, Verfolgung und den Folgen der Klimaveränderung. Deutsche Konzerne sind an der Schaffung dieser Fluchtursachen direkt beteiligt. Sie machen mit Waffenexporten, Nahrungsmittelspekulation und Freihandel Millionengeschäfte." Durch Vergesellschaftung aller Konzerne könnte nicht nur für die "Asylbewerber*innen, sondern auch die Hartz VI-Empfänger*innen, Niedriglöhner*innen und alle anderen finanziell Benachteiligten eine echte Perspektive geschaffen werden".

So gesehen hat Deutschland seit 2015 nicht etwa anderthalb Millionen Menschen aufgenommen, die Opfer von Krieg, Gewalt und Staatsversagen in ihren Heimatländern sind. Oder gar Menschen, die den Verlockungen des deutschen Sozialstaats folgen. In der kmii-Logik sind die Flüchtlinge *unsere* Opfer. Von der Armut Afrikas über den Zerfall Jugoslawiens bis zum Sturz Gaddafis - der Westen sei schuld an der Fluchtbewegung, die Flüchtlinge seien die Quittung für Ausbeutung und Brutalität. Daher sei es moralisch geradezu geboten, Abschiebungen zu verhindern.

Das Abschiebe-Dilemma: Für die einen macht der Staat zu wenig, für die anderen zu viel

2012 halfen Aktivisten einigen Flüchtlingen, ein Camp auf dem Berliner Oranienplatz zu errichten und eine Kreuzberger Schule zu besetzen. Durch den öffentlichen Druck verhinderten sie mehrere Abschiebungen. Der auf Transparenten zu lesende Konsens: Die deutsche Flüchtlingspolitik sei ein unmenschliches System von "Lagern" und "Deportationen".

Wenn jede Abschiebung illegitim ist, wenn faktisch jeder bleiben kann, der kommt - egal ob er Asylgründe vorbringen kann oder nicht - , welchen Sinn hat dann noch ein Asylverfahren?

In einigen deutschen Migrationsbehörden macht sich Frust breit. Eine Mitarbeiterin, die nicht namentlich genannt werden möchte, sagt: "Wer verteidigt eigentlich noch das, was wir hier machen, wenn die Rechten von]Umvolkung[reden und die Linken so tun, als wären wir hier das unmenschlichste System aller Zeiten?"

Der Staat ist in die Defensive geraten, für die einen macht er zu viel, für die anderen zu wenig. Er steckt in einem Dilemma, das der Asylrechtsexperte Daniel Thym, Professor für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht in Konstanz, so beschreibt: "Hier das Einzelschicksal, das humanitäres Handeln verlangt, dort die Frage, wie wir eine funktionierende Einwanderungsgesellschaft werden wollen, in der klar ist, wer bleiben darf und wer nicht." Egal, wie schwierig die Abwägung ist - "die Regeln, die der Staat erlässt, weil er sie für politisch sinnvoll hält, sollte er zumindest durchzusetzen versuchen".

Das bedeutet derzeit: Abgelehnte Asylbewerber, die nicht freiwillig ausreisen, müssen abgeschoben werden.

Wie schwierig das ist, zeigen zwei Zahlen. Ende 2017 lebten laut Bundesregierung 618 076 abgelehnte Asylbewerber in Deutschland. Nur 118 704 davon waren tatsächlich ausreisepflichtig. Alle anderen haben keine

350 000 So viele abgelehnte Asylbewerber klagen derzeit gegen ihren Bescheid Legt eine Anti-Abschiebe-Industrie den Rechtsstaat lahm?

Papiere, sind krank, staatenlos, können wegen Gefahr für Leib und Leben nicht zurückgeschickt werden, das Herkunftsland verweigert ihre Rücknahme - und/oder sie haben gegen ihren Asylbescheid geklagt und ihr Verfahren ist, wie in 350 000 Fällen, noch bei einem Verwaltungsgericht anhängig. Daniel Thym hat sich die Erfolgsquote solcher Verfahren angesehen und kommt auf etwa 27 Prozent. "Es werden sehr viele Klagen angestrengt, die eine sehr geringe Erfolgsaussicht haben, etwa von Nigerianern oder Marokkanern." Das sei an sich legitim, aber wenn eine solche Klage trotz geringer Aussichten acht Monate lang vor Gericht verhandelt werde, dann sei das ein Anreiz - denn in den acht Monaten bezieht der Kläger Leistungen.

Diese Verfahren sind es, die nach Dobrindts Ansicht den Rechtsstaat lahmlegen. Und so stellen die Anwälte jener Kläger, Menschen wie die Berliner Rechtsanwältin Csilla Iványi, Dobrindt zufolge den wichtigsten Teil der "Anti-Abschiebe-Industrie". "Die Empörung in unseren Reihen ist wirklich heftig", sagt die Juristin, die seit 1994 im Ausländerrecht arbeitet. "Würde man das von einem vorbestraften Mörder auch sagen - der braucht keinen Anwalt, der braucht keinen Prozess, das ist ein hoffnungsloser Fall?" Das Grundgesetz garantiert, dass jeder einzelne Fall geprüft wird. Für Iványi verkörpert genau das, der Einzelfall, den Sinn und Stolz des demokratischen Rechtsstaats. Zwei von Iványis Kollegen aus Göttingen haben am Dienstag Strafanzeige gegen Dobrindt gestellt, wegen Verleumdung, Beleidigung und übler Nachrede.

Nach Ansicht des Asylrechtsexperten Daniel Thym gibt es eine Lösung, die beides erlaubt: jeden Fall einzeln zu betrachten und den Rechtsstaat trotzdem nicht lahmzulegen. "Der Staat ist gut beraten, wenn er die Gerichte personell und administrativ so ausstattet, dass sie zügig Entscheidungen fällen können. Wenn die Entscheidungen schneller kommen, werden vermutlich auch die Klagezahlen zurückgehen."

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: zei

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITISCHES ASYL (90%); RECHTSSTAATLICHKEIT (89%); ASYLBEWERBERHEIME (78%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (78%); BEAMTE (77%); SCHRIFTSTELLER (73%)

Industry: FLUGCHARTER-DIENSTE (88%); LUFTFAHRZEUGE (84%); SCHRIFTSTELLER (73%)

Geographic: BAYERN, DEUTSCHLAND (54%); AFGHANISTAN (78%); DEUTSCHLAND (78%)

Load-Date: June 5, 2018